BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Decreto Estadual nº 68.155/2023

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Objeto, alcance e diretrizes da LAI (arts. 1º a 9º)
- 2. Transparência ativa e transparência passiva
- 3. O pedido de acesso e os prazos
- 4. Recursos
- 5. Restrições de acesso: classificação e informações pessoais
- 6. Responsabilidades e sanções
- 7. A LAI no Estado de São Paulo: Decreto nº 68.155/2023
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Objeto, alcance e diretrizes da LAI (arts. 1º a 9º) . . . 2
2. Transparência ativa e transparência passiva . . . 3
3. O pedido de acesso e os prazos . . . 4
4. Recursos . . . 4
5. Restrições de acesso: classificação e informações pessoais . . . 5
6. Responsabilidades e sanções . . . 6
7. A LAI no Estado de São Paulo: Decreto nº 68.155/2023 . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 7
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 7
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 8
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o fundamento constitucional da Lei de Acesso à Informação e a quem ela se aplica
- Distinguir transparência ativa de transparência passiva e citar as diretrizes do art. 3º
- Aplicar os prazos do pedido, da prorrogação e dos recursos (arts. 10, 11 e 15)
- Classificar a informação em ultrassecreta, secreta ou reservada, com os respectivos prazos máximos, e tratar das informações pessoais
- Identificar condutas ilícitas do agente público ou militar e as sanções a particulares (arts. 32 e 33)
- Reconhecer o papel do Decreto Estadual nº 68.155/2023 na regulamentação da LAI no Estado de São Paulo

Introdução

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), regula o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Ela dá corpo a três dispositivos da Constituição Federal: o art. 5º, XXXIII (direito de receber informações dos órgãos públicos), o art. 37, § 3º, II (acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo) e o art. 216, § 2º (gestão da documentação governamental). Seu princípio central é simples: **a publicidade é a regra, e o sigilo é a exceção**.

É um assunto muito cobrado em provas de nível médio, porque tem números fáceis de trocar: prazos de 20 e 10 dias, recurso em 10 dias com resposta em 5, graus de sigilo de 25, 15 e 5 anos e proteção de dados pessoais por 100 anos. O banco do Bizu tem 5 questões reais deste assunto, das bancas FGV e VUNESP, em provas de 2014, 2015, 2022, 2025 e 2026, além de 22 autorais. O edital também inclui o Decreto Estadual nº 68.155/2023, que regulamenta a lei na Administração paulista; nele, os números-chave são os mesmos da lei federal.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 22 questões autorais e 5 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2014, 2015, 2022, 2025, 2026.

1. Objeto, alcance e diretrizes da LAI (arts. 1º a 9º)

A LAI é uma **lei nacional**: ela vale para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O art. 1º diz expressamente quem se subordina ao regime da lei.

> **Lei 12.527/2011, art. 1º, parágrafo único**
> Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O art. 2º estende a lei, no que couber, às **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam recursos públicos para ações de interesse público, quanto à parcela dos recursos recebidos e à sua destinação. Os procedimentos da lei devem observar as diretrizes do art. 3º.

> **Lei 12.527/2011, art. 3º**
> Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

O art. 4º traz definições úteis. **Informação** são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, em qualquer meio, suporte ou formato. **Informação sigilosa** é a submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. **Informação pessoal** é a relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. O art. 4º também define quatro qualidades da informação: disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade.

Qualidades da informação (art. 4º)

Qualidade	Significado
Disponibilidade	Pode ser conhecida e utilizada por quem está autorizado
Autenticidade	Foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema
Integridade	Não foi modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino
Primariedade	Foi coletada na fonte, com o máximo de detalhamento, sem modificações

> **Bizu**
> A LAI vale para os três Poderes, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e as entidades da administração indireta, em todas as esferas. Se a questão limita a lei ao Poder Executivo federal, está errada.

2. Transparência ativa e transparência passiva

A lei trabalha com duas formas de dar acesso. Na **transparência ativa**, o órgão divulga as informações de interesse coletivo ou geral por sua própria iniciativa, "independentemente de requerimentos" (art. 8º). Na **transparência passiva**, o órgão responde ao pedido de um cidadão (arts. 10 e seguintes).

> **Lei 12.527/2011, art. 8º, caput**
> Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

O § 1º do art. 8º lista o conteúdo mínimo dessa divulgação: competências e estrutura organizacional, endereços e telefones; repasses ou transferências de recursos financeiros; despesas; procedimentos licitatórios, editais, resultados e contratos; dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. A divulgação em sítios oficiais da internet é obrigatória (§ 2º), com requisitos como ferramenta de pesquisa de conteúdo, gravação de relatórios em formatos abertos e acessibilidade para pessoas com deficiência (§ 3º).

Há uma exceção no § 4º: os Municípios com população de até dez mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a divulgação, em tempo real, das informações sobre execução orçamentária e financeira. O art. 9º exige ainda o **Serviço de Informações ao Cidadão**, em local com condições apropriadas para atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar documentos e requerimentos de acesso.

> **Atenção**
> Transparência ativa é a que dispensa pedido. Se a questão diz que a transparência ativa depende de requerimento do interessado, está errada: esse é o traço da transparência passiva.

3. O pedido de acesso e os prazos

Qualquer interessado pode pedir informações, por qualquer meio legítimo. O pedido deve conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. A lei veda exigência quanto aos **motivos** do pedido de informações de interesse público.

> **Lei 12.527/2011, art. 10, § 3º**
> § 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

O art. 11 estabelece que o órgão deve conceder acesso imediato à informação disponível. Se não for possível, tem até **20 dias** para (i) comunicar data, local e modo para consulta, reprodução ou certidão, (ii) indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, ou (iii) informar que não possui a informação, indicando, se souber, quem a detém.

> **Lei 12.527/2011, art. 11, § 2º**
> § 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

O serviço de busca e fornecimento da informação é **gratuito**; pode ser cobrado apenas o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados na reprodução de documentos (art. 12, cuja redação foi alterada pela Lei nº 14.129/2021 sem mudar essa regra). Fica isento quem declarar situação econômica que não permita pagar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se a informação já estiver disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou outro meio de acesso universal, o órgão pode apenas informar o lugar e a forma de consultá-la (art. 11, § 6º).

Prazos do pedido

Etapa	Prazo
Resposta a pedido	Imediata ou até 20 dias
Prorrogação	Mais 10 dias, com justificativa expressa
Recurso contra negativa	10 dias, a contar da ciência
Decisão do recurso pela autoridade superior	5 dias

> **Exemplo**
> Um cidadão pede, no balcão do Serviço de Informações ao Cidadão, a cópia do edital e do contrato de uma obra pública. O servidor não pode perguntar por que ele quer os documentos. Se a informação não estiver disponível de imediato, o órgão tem até 20 dias para responder, podendo prorrogar por mais 10, com justificativa. Podem ser cobrados somente os custos da reprodução das cópias.

4. Recursos

Se o acesso for negado, ou se faltar fundamentação da negativa, o interessado tem **10 dias**, a contar da ciência, para recorrer. O recurso vai à autoridade hierarquicamente superior à que decidiu, que deve se manifestar em **5 dias**.

> **Lei 12.527/2011, art. 15**
> Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

> **Lei 12.527/2011, art. 15, parágrafo único**
> Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

No Poder Executivo federal, negado o acesso, cabe ainda recurso à Controladoria-Geral da União, e depois à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (arts. 16 e 35). Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público regulam seus próprios procedimentos de revisão (art. 18). Pelo art. 7º, § 4º, a negativa de acesso não fundamentada sujeita o responsável a medidas disciplinares.

> **Bizu**
> Resposta: 20 + 10 dias. Recurso: 10 dias para interpor e 5 dias para a autoridade superior decidir. Os dois números 10 são prazos diferentes, um de prorrogação e outro de recurso.

5. Restrições de acesso: classificação e informações pessoais

A regra geral é o acesso; a restrição é exceção. Um limite importante: não pode ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, e as informações sobre violação de direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não podem ser objeto de restrição (art. 21).

> **Lei 12.527/2011, art. 21**
> Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

> **Lei 12.527/2011, art. 21, parágrafo único**
> Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

As informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus, cada um com um prazo máximo de restrição, contado da data de produção da informação.

> **Lei 12.527/2011, art. 24, § 1º**
> § 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - reservada: 5 (cinco) anos.

Graus de sigilo

Grau	Prazo máximo
Ultrassecreta	25 anos
Secreta	15 anos
Reservada	5 anos

Transcorrido o prazo de classificação, a informação se torna automaticamente de acesso público (art. 24, § 4º). A classificação deve usar o critério menos restritivo possível, considerando a gravidade do risco ou dano e o prazo máximo (§ 5º). Hipóteses de classificação incluem informações que possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais, a vida, a segurança ou a saúde da população, ou comprometer atividades de inteligência e de investigação ou fiscalização em andamento (art. 23).

As **informações pessoais**, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, têm tratamento próprio. O art. 31 as protege por até 100 anos, independentemente de classificação de sigilo.

> **Lei 12.527/2011, art. 31, § 1º, I**
> I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

A divulgação ou o acesso por terceiros depende de previsão legal ou de consentimento expresso da pessoa (art. 31, § 1º, II), dispensado em hipóteses como prevenção e diagnóstico médico, ordem judicial, defesa de direitos humanos ou proteção do interesse público e geral preponderante (§ 3º).

> **Atenção**
> Informação pessoal não é "classificada" em ultrassecreta, secreta ou reservada. Ela tem restrição própria, de até 100 anos, independentemente de classificação. É uma pegadinha clássica.

6. Responsabilidades e sanções

O Capítulo V trata das responsabilidades. O art. 32 lista condutas ilícitas do agente público ou militar, entre elas recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informação sob sua guarda; agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos; divulgar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou pessoal; e impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para ocultar ato ilegal.

> **Lei 12.527/2011, art. 32, § 1º**
> § 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas: I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

O § 2º do art. 32 acrescenta que o militar ou agente público pode responder também por improbidade administrativa. Já o art. 33 prevê sanções à pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo com o poder público e deixar de observar a lei: advertência, multa, rescisão do vínculo, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar por prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade. O art. 34 responsabiliza diretamente os órgãos e entidades públicas pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, assegurado o direito de regresso.

Por fim, o art. 45 reconhece a autonomia federativa: Estados, Distrito Federal e Municípios definem, em legislação própria, regras específicas, obedecidas as normas gerais da lei, especialmente quanto ao art. 9º (serviços de informação ao cidadão) e à Seção II do Capítulo III (recursos).

> **Bizu**
> Para o militar, as condutas do art. 32 viram transgressão militar média ou grave (se não forem crime ou contravenção). Para o servidor civil, infração administrativa punida no mínimo com suspensão. Ambos podem responder também por improbidade.

7. A LAI no Estado de São Paulo: Decreto nº 68.155/2023

O Decreto nº 68.155, de 9 de dezembro de 2023, regulamenta, em âmbito estadual, a Lei federal nº 12.527/2011 e disciplina os procedimentos de acesso a informações na Administração Pública estadual. Segundo o parágrafo único do art. 1º do decreto, as suas disposições aplicam-se, no que couber, às entidades privadas que recebam recursos públicos estaduais para atividades de interesse público. Um decreto não pode contrariar a lei: ele organiza o procedimento dentro dela.

Os principais pontos do decreto, conferidos no texto oficial, são estes. Os órgãos devem manter **Serviços de Informações ao Cidadão (SIC)**, que recebem e registram os pedidos na **Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação**, de uso obrigatório (arts. 6º e 7º). O pedido pode ser apresentado pela plataforma, presencialmente ao SIC ou por qualquer meio legítimo que identifique o interessado, e são vedadas exigências

quanto aos motivos do pedido (art. 13). O prazo é de acesso imediato ou, não sendo possível, de até 20 dias, prorrogável por 10 dias (art. 14). O serviço de busca é gratuito, podendo ser cobrado só o custo da reprodução (art. 16).

Quanto aos recursos, o interessado tem 10 dias para recorrer à autoridade superior, que decide em 5 dias (art. 19). Negado o acesso, pode recorrer, em 10 dias, à **Controladoria Geral do Estado**, que se manifesta em 5 dias (30 dias, se determinar diligências ao órgão) (art. 20), e, depois, à **Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI)** (art. 21). A classificação segue os mesmos graus e prazos máximos da lei federal: ultrassecreto, até 25 anos; secreto, até 15 anos; reservado, até 5 anos (art. 29). A classificação é registrada em Termo de Classificação da Informação (TCI) (art. 30).

Lei federal e decreto paulista lado a lado

Tema	Lei 12.527/2011	Decreto 68.155/2023
Prazo de resposta	20 dias (art. 11)	20 dias (art. 14)
Prorrogação	Mais 10 dias	10 dias
Recurso	10 dias; 5 para decidir	10 dias; 5 para decidir (art. 19)
Graus de sigilo	25, 15 e 5 anos	25, 15 e 5 anos (art. 29)

Atenção

No Estado de São Paulo, o decreto de 2023 revogou, entre outros, o Decreto nº 58.052/2012, que antes regulamentava a LAI no Estado (art. 67). Em questões sobre o regulamento paulista, use o Decreto nº 68.155/2023 e confira sempre o texto vigente.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um cidadão pede informação a um órgão estadual e o pedido não pode ser respondido de imediato. Ao fim de 20 dias o órgão ainda precisa de tempo. Pode prorrogar? Por quanto tempo?

Resolução. O art. 11, § 2º, permite prorrogar por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual o requerente deve ser cientificado. Prazo total: 20 + 10 = 30 dias.

Resposta: Sim, por mais 10 dias, com justificativa expressa (total de 30 dias).

Exemplo 2

O acesso foi negado em 1º de março e o cidadão tomou ciência no mesmo dia. Em qual prazo pode recorrer e em quanto tempo a autoridade superior deve decidir?

Resolução. O art. 15 dá 10 dias, a contar da ciência, para recorrer, e o parágrafo único dá 5 dias à autoridade superior. Prazo final para recorrer: 11 de março (contagem simplificada, a partir do dia seguinte).

Resposta: 10 dias para recorrer; 5 dias para a autoridade superior decidir.

Exemplo 3

Uma informação foi classificada como secreta em 2020. Até que ano, no máximo, pode durar a restrição?

Resolução. O prazo máximo do grau secreto é de 15 anos, contados da data de produção da informação (art. 24, § 1º, II). Se a produção foi em 2020: 2020 + 15 = 2035.

Resposta: Até 2035 (15 anos contados da produção).

Exemplo 4

A restrição de acesso a informações pessoais sobre a intimidade e a vida privada de uma pessoa depende de classificação em grau de sigilo?

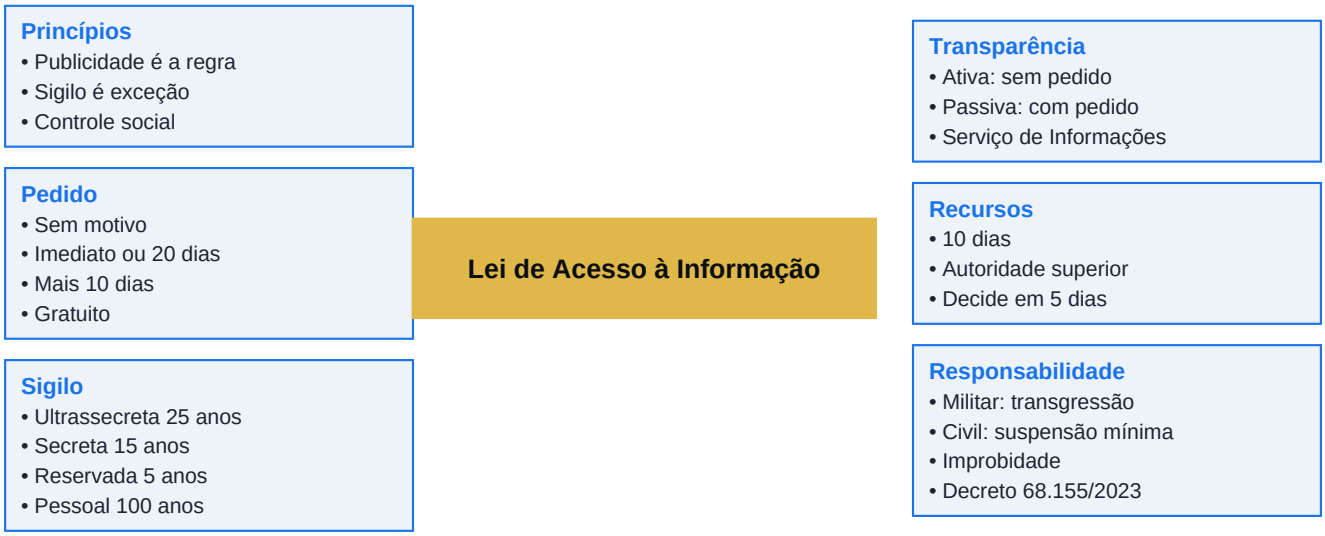
Resolução. O art. 31, § 1º, I, estabelece que o acesso é restrito independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da produção.

Resposta: Não. A restrição é de até 100 anos, independentemente de classificação.

Erros frequentes e pegadinhas

- Exigir o motivo do pedido: a lei veda exigências quanto aos motivos determinantes da solicitação (art. 10, § 3º).
- Confundir 20 + 10 dias (resposta e prorrogação) com os 10 dias do recurso e os 5 dias da decisão do recurso.
- Trocar os prazos de sigilo: ultrassecreta, 25 anos; secreta, 15 anos; reservada, 5 anos.
- Afirmar que informação pessoal vira ultrassecreta: ela é protegida por até 100 anos, independentemente de classificação (art. 31).
- Dizer que o serviço é sempre gratuito, mesmo na reprodução: pode ser cobrado o custo exato da reprodução, com isenção para quem não pode pagar sem prejuízo do sustento.
- Imaginar que a LAI vale só para a União: ela abrange União, Estados, DF e Municípios, os três Poderes, o Ministério Público e a administração indireta.
- Aceitar sigilo para ocultar violação de direitos humanos por agentes públicos: essas informações não podem ser objeto de restrição (art. 21, parágrafo único).
- Dizer que o decreto estadual substitui a lei: o Decreto nº 68.155/2023 apenas a regulamenta no âmbito estadual.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as finalidades do serviço de informações ao cidadão, previsto no art. 9º, I, da Lei de Acesso à Informação, está

(A) aplicar sanções disciplinares aos agentes que descumprirem a lei
(B) informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades
(C) emitir parecer vinculante sobre a desclassificação de informações sigilosas
(D) decidir, em definitivo, sobre os recursos contra decisões que negam acesso
(E) classificar documentos como ultrassecretos, no âmbito de cada órgão

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em

(A) linguagem de fácil compreensão
(B) linguagem técnica, própria dos órgãos de controle
(C) terminologia jurídica restrita aos profissionais da advocacia
(D) código padronizado, acessível mediante senha individual
(E) formato impresso, vedada a utilização de meios eletrônicos

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Decreto Estadual nº 68.155/2023, no Estado de São Paulo,

(A) revoga a aplicação da Lei nº 12.527/2011 no território paulista.
(B) regulamenta, no âmbito da Administração Pública estadual, a aplicação da Lei de Acesso à Informação.
(C) cria nova lei de acesso à informação, que substitui a lei federal.
(D) aplica-se exclusivamente às empresas privadas com sede no Estado.
(E) estabelece que o sigilo é a regra e a publicidade é a exceção.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as diretrizes da Lei nº 12.527/2011, está a

(A) observância do sigilo como preceito geral e da publicidade como exceção.
(B) divulgação de informações apenas mediante solicitação formal.
(C) restrição do uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
(D) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
(E) limitação do controle social da administração pública.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, os prazos máximos de restrição de acesso à informação classificada como ultrassecreta, secreta e reservada são, respectivamente, de

(A) 25, 15 e 5 anos.
(B) 50, 25 e 10 anos.
(C) 25, 10 e 5 anos.
(D) 30, 15 e 5 anos.
(E) 100, 50 e 25 anos.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação classificada como sigilosa, segundo a Lei nº 12.527/2011, tornar-se-á

(A) dependente de nova decisão da autoridade classificadora
(B) reclassificada para o grau de sigilo imediatamente inferior
(C) acessível somente a quem a tiver requerido anteriormente
(D) automaticamente de acesso público
(E) restrita a pessoas credenciadas por mais dez anos

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 12.527/2011, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas

(A) não podem ser objeto de restrição de acesso.
(B) podem ser classificadas como ultrassecretas por 25 anos.
(C) são sempre sigilosas até a morte do agente público.
(D) só podem ser acessadas pelo Presidente da República.
(E) dependem de autorização do agente envolvido para serem divulgadas.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma associação privada sem fins lucrativos recebe recursos públicos mediante convênio para realizar ação de interesse público. Segundo a Lei de Acesso à Informação, a publicidade a que essa entidade se submete refere-se

(A) unicamente aos contratos firmados com particulares, excluídos os recursos públicos recebidos e a sua destinação, que permanecem reservados
(B) à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que esteja legalmente obrigada
(C) somente à lista de seus associados e às contribuições por eles realizadas à entidade
(D) apenas à divulgação anual do balanço contábil, dispensadas as prestações de contas legais
(E) a toda a sua atividade e ao seu patrimônio, inclusive os recursos privados que utiliza

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 28 da Lei de Acesso à Informação, a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, entre outros elementos,

(A) o valor estimado do custo de reprodução dos documentos pelo órgão, por página
(B) a lista nominal de todos os servidores do órgão e dos demais Poderes que poderão consultar o documento classificado
(C) o parecer prévio e favorável do Poder Judiciário competente sobre a classificação
(D) a indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final
(E) o nome completo do requerente que provocou a classificação da informação junto ao órgão e a data do protocolo do pedido

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos da Lei de Acesso à Informação, se um militar se recusa, sem justificativa, a fornecer informação pedida, essa conduta, se não for crime ou contravenção penal, será considerada

(A) transgressão militar leve.
(B) crime militar, em qualquer caso.
(C) fato sem consequência disciplinar.
(D) transgressão militar média ou grave, conforme os regulamentos disciplinares.
(E) causa de perda automática do posto ou da graduação.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 9º, I, prevê serviço de informações ao cidadão para atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar requerimentos de acesso. Julgamento de recursos, classificação de sigilo, sanções e pareceres vinculantes cabem a outras autoridades.

Questão 2 — Gabarito: A

O art. 5º determina que a informação seja franqueada por procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Linguagem técnica, jargão jurídico ou exigência de senha contrariam essa diretriz de transparência.

Questão 3 — Gabarito: B

Correta a B. O decreto regulamenta a aplicação da LAI na Administração estadual, sem poder contrariá-la. Decreto não revoga nem substitui lei (A e C). O alvo é a Administração estadual, não empresas privadas em geral (D). A publicidade continua sendo a regra (E).

Questão 4 — Gabarito: D

Correta a D. A LAI inverte a lógica do sigilo (A errada), estimula a divulgação independentemente de pedido (B errada), incentiva o uso da tecnologia (C errada) e busca desenvolver, e não limitar, o controle social (E errada).

Questão 5 — Gabarito: A

Correta a A. Ultrassecreta: 25 anos; secreta: 15 anos; reservada: 5 anos. O prazo de 100 anos refere-se às informações pessoais, independentemente de classificação.

Questão 6 — Gabarito: D

O art. 24, § 4º, prevê que, passado o prazo de classificação ou consumado o evento que define o termo final, a informação torna-se, automaticamente, de acesso público. Não há reclassificação automática nem necessidade de nova decisão.

Questão 7 — Gabarito: A

O art. 21, parágrafo único, estabelece que tais informações não podem ser objeto de restrição de acesso. O caput do art. 21 também veda negar acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Questão 8 — Gabarito: B

O art. 2º aplica a lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, e o parágrafo único limita a publicidade à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas legais. A entidade não precisa abrir toda a sua atividade privada.

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 28 exige que a decisão de classificação contenha o assunto, o fundamento da classificação, a indicação do prazo de sigilo ou do evento que define o termo final e a identificação da autoridade classificadora. Parecer judicial, nome de requerente, lista de servidores ou custo de reprodução não são elementos exigidos.

Questão 10 — Gabarito: D

Correta a D: a LAI manda tratar essas condutas do militar como transgressão média ou grave, segundo os regulamentos disciplinares, desde que não sejam crime ou contravenção. A lei não fala em transgressão leve (A), não cria crime militar (B), prevê punição (C) e não prevê perda automática do posto ou graduação (E).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A LAI (Lei 12.527/2011) regulamenta o art. 5º, XXXIII, o art. 37, § 3º, II, e o art. 216, § 2º, da Constituição Federal.
- Publicidade é a regra; sigilo é a exceção (art. 3º, I).
- Vale para União, Estados, DF e Municípios, os três Poderes, Tribunais de Contas, MP e entidades controladas pelo poder público (art. 1º).
- Transparência ativa: divulgação por iniciativa do órgão. Transparência passiva: resposta a pedidos.
- É vedado exigir o motivo do pedido de informação de interesse público (art. 10, § 3º).
- Resposta: imediata ou em até 20 dias, prorrogável por mais 10 com justificativa expressa (art. 11).
- Recurso: 10 dias para interpor, à autoridade superior, que decide em 5 dias (art. 15).
- Graus de sigilo: ultrassecreta 25 anos, secreta 15 anos, reservada 5 anos (art. 24).
- Informação pessoal: acesso restrito por até 100 anos, independentemente de classificação (art. 31).
- Não pode ser restrita a informação sobre violação de direitos humanos por agentes públicos (art. 21, parágrafo único).
- Condutas ilícitas do art. 32: para militares, transgressão média ou grave; para civis, infração apenada no mínimo com suspensão.
- Em São Paulo, o Decreto nº 68.155/2023 regulamenta a LAI, com SIC, plataforma integrada, Controladoria Geral do Estado e CEAI.

Fontes e referências

- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (texto conferido no Planalto) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- Decreto nº 68.155, de 9 de dezembro de 2023, Estado de São Paulo (texto conferido na Assembleia Legislativa) — https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68155-09.12.2023.html
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXIII; art. 37, § 3º, II; art. 216, § 2º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.